

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 460/2534 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สม จิต ร ก่อสร้าง
มหาสารคาม

โจทก์

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรศักดิ์ก่อสร้าง กันทรวิชัย

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 994, มาตรา 420

ป.วิ.พ. มาตรา 183

โจทก์ฟ้องโดยอาศัยเช็คพิพาทเป็นหลัก เมื่อธนาคารจำเลยให้การต่อสู้ว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นการละเมิดเพราะจำเลยนำเงินตามเช็คพิพาทเข้าบัญชีของ ส. หุ่นส่วนผู้จัดการของผู้ร้องสอดและเป็นตัวแทนโจทก์ตามคำสั่งของ ส. เป็นการกระทำโดยสุจริตและผู้ร้องสอดยื่นคำร้องว่า เงินตามเช็คพิพาทเป็นของผู้ร้องสอด ศาลย่อมมีอำนาจวินิจฉัยว่า ใครเป็นเจ้าของอันแท้จริงแห่งเช็คพิพาทหาเป็นเรื่องนอกฟ้อง นอกประเด็นไม่ แม้เช็คพิพาทซึ่งระบุชื่อโจทก์เป็นผู้รับเงินจะเป็นเช็คขีดคร่อมทั่วไปและมีข้อความว่า "เข้าบัญชีผู้รับเท่านั้น" แต่เมื่อเงินตามเช็คเป็นของผู้ร้องสอด การที่ธนาคารจำเลยเรียกเก็บเงินตามเช็คแล้วนำเงินเข้าบัญชีของ ส. หุ่นส่วนผู้จัดการของห้างผู้ร้องสอดโดยโจทก์ตกลงให้กระทำได้ ย่อมไม่เป็นการละเมิด ต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบของโรงเรียนเป็นเช็คพินาทรวม 4 ฉบับ เป็นเงิน 7,211,600 บาท โดยระบุชื่อโจทก์เป็นผู้รับเงินและขีดคร่อมเช็คโดยระบุไว้กลางเส้นที่ขีดคร่อม ว่า "เข้าบัญชีผู้รับเท่านั้น" ห้างหุ้นส่วนจำกัดก่อสร้างกันทรวิชัยตัวแทนโจทก์ได้ตกลงกับจำเลยให้จำเลยเรียกเก็บเงินจากธนาคารตามเช็คแล้วโอนเงินทางโทรเลขให้โจทก์ แต่เมื่อจำเลยเรียกเก็บเงินได้แล้วกลับโอนเงินตามเช็คไปเข้าบัญชีส่วนตัวของนาย สุรศักดิ์ ศรีสถิตย์ โดยมีขอบ ถือว่าจำเลยประมาทเลินเล่อ ขอให้บังคับจำเลยชำระ เงินตามเช็คซึ่งหักค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงินและการโอนออกแล้วจำนวน 7,207,915 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่จำเลยกระทำ ละเมิดถึงวันฟ้องรวมเป็นเงิน 8,522,543.62 บาท กับดอกเบี้ยในอัตรเดียวกันใน ดันเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์จำเลยให้การว่า จำเลยนำ เงินตามเช็คเข้าบัญชีของ นายสุรศักดิ์ศรีสถิตย์ โดยสุจริตตามคำสั่งของห้างหุ้นส่วน จำกัดสุรศักดิ์กันทรวิชัย ตัวแทนโจทก์ จึงไม่เป็นการละเมิดฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอ ให้อยกฟ้อง ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรศักดิ์กันทรวิชัยผู้ร้องสอดยื่นคำร้องว่า โจทก์กับผู้ร้อง สอดตกลงกันให้ใช้ชื่อโจทก์เป็นผู้ประมูลงานก่อสร้างโรงเรียนโดยผู้ร้องสอดเป็นผู้ ดำเนินงานทั้งหมดและรับผิดชอบแต่ผู้เดียว โจทก์ได้มอบอำนาจให้ผู้ร้องสอดรับเงิน ค่าก่อสร้างทั้งหมดและยินยอมให้นำเงินตามเช็คที่รับมาจากผู้ว่าจ้างเข้าบัญชีของผู้ ร้องสอด เงินตามเช็คพินาทเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างจึงเป็นของผู้ร้องสอด หากโจทก์ ชนะคดีผู้ร้องสอดอาจถูกจำเลยใช้สิทธิไล่เบี้ยได้ จึงร้องสอดเข้ามาในคดี ขอให้ ยกฟ้องศาลมีคำสั่งอนุญาต โจทก์ให้การแก้คำร้องสอดว่า โจทก์มิได้ตกลงให้ผู้ร้องใช้ ชื่อโจทก์เป็นผู้ประมูลงานก่อสร้าง โจทก์เป็นผู้ประมูลงานก่อสร้างและดำเนินงาน ทั้งหมด เงินตามฟ้องเป็นเงินที่ผู้ว่าจ้างจ่ายให้โจทก์ การที่ผู้ร้องสอดนำเงินของโจทก์

ไปเข้าบัญชีของผู้ร้องสอดเป็นการกระทำผิดหน้าที่ตัวแทนของโจทก์ ขอให้ยกคำร้อง
สอดศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 7,207,915 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย
ละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์จำเลยและผู้ร้องสอด
อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่ไม่ได้เถียงกันรับฟังได้ว่า เช็ค
พิพาททั้งสี่ฉบับเป็นเช็คธนาคารแห่งประเทศไทยที่กรมสามัญศึกษาเป็นผู้สั่งจ่ายโดย
ระบุชื่อโจทก์เป็นผู้รับเงินและเป็นเช็คขีดคร่อมทั่วไปโดยมีข้อความว่า "เข้าบัญชีผู้รับ
เท่านั้น" ต่อมาผู้ร้องสอดซึ่งเป็นตัวแทนโจทก์ในการรับเงินตามเช็คพิพาททั้งสี่ฉบับได้
นำเช็คพิพาทแต่ละฉบับมาให้ธนาคารจำเลยสำนักงานใหญ่เรียกเก็บเงินตามเช็คเหล่านี้นั้น และได้ทำคำขอให้ธนาคารจำเลยสำนักงานใหญ่โอนเงินตามเช็คพิพาทแต่ละฉบับ
โดยทางโทรเลขไปยังธนาคารจำเลยสาขามหาสารคาม ธนาคารจำเลยสำนักงานใหญ่
ได้จัดการให้ตามคำขอดังกล่าว แต่ธนาคารจำเลยสาขามหาสารคามกลับนำเงินตาม
เช็คพิพาททั้งสี่ฉบับไปเข้าบัญชีส่วนตัวของนายสุรศักดิ์ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้
ร้องสอด การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์มิได้รับเงินตามเช็คพิพาททั้งสี่ฉบับ

ที่โจทก์ฎีกาว่า คดีไม่มีประเด็นว่า เงินตามเช็คพิพาททั้งสี่ฉบับเป็นเงินของใคร
การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า เช็คพิพาททั้งสี่ฉบับเป็นของผู้ร้องสอดเป็นเรื่องนอก
ฟ้องนอกประเด็นนั้น เห็นว่าโจทก์ฟ้องคดีนี้โดยอาศัยเช็คพิพาททั้งสี่ฉบับเป็นหลัก
จำเลยให้การต่อสู้ว่า การกระทำของจำเลยไม่เป็นการละเมิดเพราะการที่จำเลยนำเงิน
ตามเช็คพิพาททั้งสี่ฉบับเข้าบัญชีของนายสุรศักดิ์ตามคำสั่งของนายสุรศักดิ์ตัวแทน
ของโจทก์และเป็นการกระทำโดยสุจริตนอกจากนี้ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องว่าเงินตามเช็ค
พิพาททั้งสี่ฉบับเป็นของผู้ร้องสอด ดังนั้นศาลย่อมมีอำนาจวินิจฉัยว่า ใครเป็นเจ้าของ
อันแท้จริงแห่งเช็คพิพาททั้งสี่ฉบับ หาเป็นเรื่องนอกฟ้องนอกประเด็นไม่

สำหรับประเด็นที่ว่า ใครเป็นเจ้าของอันแท้จริงแห่งเช็คพิพาททั้งสี่ฉบับนั้น จำเลยและผู้ร้องสอตน่าสืบว่า เมื่อประมาณกลางปี 2523 ผู้ร้องสอตนได้ยืมชื่อโจทก์ยื่นซองประกวดราคา รับเหมาก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนนาฏนประชาสรรพ กรมสามัญศึกษาธิการ และทำสัญญาจ้างเหมากับกรมสามัญศึกษา โดยผู้ร้องสอตนให้ค่าตอบแทนแก่นายสมจิตร อินทะคำภุ หุ่นส่วนผู้จัดการโจทก์เดือนละ 1,500 บาทและให้ภริยากับบุตรของนายสมจิตรทำงานก่อสร้างกับผู้ร้องสอตนด้วยผู้ร้องสอตนเป็นผู้ทำงานก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าว โดยเป็นผู้ลงทุนแต่ผู้เดียว โจทก์จึงได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ร้องสอตนเป็นผู้รับเงินค่าจ้างเหมาก่อสร้างจากกรมสามัญศึกษาทั้งหมด ซึ่งตามสัญญาแบ่งการจ่ายเงินออกเป็น 5 งวด และโจทก์ตกลงให้ผู้ร้องสอตนนำเงินที่ได้รับแต่ละงวดเข้าบัญชีของนายสุรศักดิ์ ศรีสถิตย์ หุ่นส่วนผู้จัดการของผู้ร้องสอตนบัญชีเลขที่ 474 ที่ธนาคารจำเลยสาขามหาสารคาม ต่อมาได้มีการส่งมอบงานรวม 4 งวด งวดแรกเมื่อเดือนมกราคม 2524 งวดที่ 4 เมื่อเดือนกันยายน 2524 โดยกรมสามัญศึกษาได้จ่ายเงินแต่ละงวดเป็นเช็คธนาคารแห่งประเทศไทย รวมสี่ฉบับจำเลยได้โอนเงินตามเช็คทั้งสี่ฉบับ เข้าบัญชีเลขที่ 474 ของนายสุรศักดิ์ ศรีสถิตย์ และจำเลยได้แจ้งการโอนเงินบัญชีดังกล่าวให้โจทก์ทราบทุกครั้ง โจทก์รับทราบแล้วไม่ได้โต้แย้งหรือคัดค้านแต่อย่างใด ศาลฎีกาเห็นว่า ผู้ร้องสอตนมีหลักฐานการรับเงินค่าตอบแทนของโจทก์และหลักฐานการจ่ายค่าจ้างให้แก่ภริยาจำเลย ปรากฏตามเอกสารหมาย ป.ร.5 และ ป.ร.6 ตามลำดับ นอกจากนั้นผู้ร้องสอตนมีนายไกรวัล ทะกันจร นายอนันต์ มิตรภานนท์ นางผง วงษ์สมศรี นายบุญมี อังกาภย์ เบิกความยืนยันว่าผู้ร้องสอตนได้ว่าจ้างให้นายไกรวัลย์ เป็นคนหาซื้ออาคารเรียนที่ก่อสร้าง ชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าจากนายอนันต์ มาติดตั้งในอาคารเรียนที่ก่อสร้าง ว่าจ้างนายผงเป็นยามรักษาการณ์ และรับสิ่งของที่นำมาใช้ในการก่อสร้างโดยให้นายบุญมีเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง ส่วนโจทก์น่าสืบลอย ๆ ว่าโจทก์เป็นผู้ก่อสร้างอาคารดังกล่าวด้วยตนเอง นอกจากนี้ข้อที่นายสมจิตร หุ่นส่วนผู้จัดการอ้างโจทก์เบิกความว่า ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

อยู่นั้น นายสมจิตรไม่มีเงิน ต้องกู้เงินจากนายสุรศักดิ์หุ้นส่วนผู้จัดการห้างผู้ร้องสอด มาใช้จ่ายเดือนละ 1,500 บาท ปรากฏตามเอกสารหมาย ป.ร.5 นั้น ก็ขัดต่อเหตุผล เพราะหากนายสมจิตรซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างโจทก์มีความสามารถประมุลงานได้ในราคาเกือบ 10,000,000 บาท เช่นนี้ นายสมจิตรน่าจะสามารถในการหาเงินมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนได้มากพอสมควรไม่น่าเชื่อว่าจำเป็นต้องกู้ยืมเงิน นายสุรศักดิ์ไปใช้จ่ายเพียงเดือนละ 1,500 บาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้างานก่อสร้างอาคารดังกล่าวเป็นของโจทก์เอง ก็ไม่น่าจะมีความจำเป็นที่โจทก์จะต้องมอบให้ผู้ร้องสอดไปรับเงินค่าก่อสร้างแทน เพราะเงินที่จะต้องรับแต่ละงวดมีจำนวนมากถึงงวดละกว่า 1,000,000 บาท และถ้าเงินค่าจ้างก่อสร้างแต่ละงวดเป็นของโจทก์จริง โจทก์ก็น่าจะคอยติดตามสอบถามถึงการรับเงินดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อนำเงินมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนต่อไป เพราะโจทก์นำสืบรับว่าขาดเงินทุนหมุนเวียนอยู่ ส่วนข้อที่โจทก์นำสืบว่าได้ติดตามสอบถามการรับเงินของผู้ร้องสอดแล้วผู้ร้องสอดแจ้งว่ากำลังโอนเงินอยู่ ก็เป็นเหตุผลไม่น่าเชื่อเพราะการรับเงินแต่ละงวดมีระยะเวลาห่างกันนานนับเป็นเดือน ทั้งเงินที่ได้รับแต่ละงวดมีจำนวนมาก หากโจทก์ยังไม่ได้รับเงินงวดแรก โจทก์ไม่น่าจะปล่อยให้ผู้ร้องสอดรับเงินงวดต่อ ๆ ไปแทนโจทก์อีกแต่กลับปรากฏว่าโจทก์ให้ผู้ร้องสอดรับเงินติดต่อกันถึง 4 งวดทั้ง ๆ ที่ระยะเวลานับตั้งแต่งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 4 ห่างกันเกือบ 1 ปี และไม่มีบัญชีเงินฝากของโจทก์ที่ธนาคารจำเลย หากโจทก์เป็นเจ้าของเงินตามเช็คพิพาททั้งสี่ฉบับ ซึ่งจะต้องโอนมาเข้าบัญชีของโจทก์จริงแล้ว โจทก์น่าจะชวนขยายเปิดบัญชีไว้ที่ธนาคารจำเลยการที่โจทก์นิ่งเฉยไม่ได้สนใจเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าเงินตามเช็คพิพาททั้งสี่ฉบับเป็นของผู้ร้องสอดมิใช่ของโจทก์ เพราะโจทก์เป็นเพียงตัวแทนเชิดของผู้ร้องสอดในการรับจ้างก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าวเท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังว่าเงินตามเช็คพิพาททั้งสี่ฉบับตามฟ้องเป็นของผู้ร้องสอด การที่จำเลยนำเช็คพิพาททั้งสี่ฉบับเข้าบัญชีของนายสุรศักดิ์ ศรีสฤติย์ หุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ร้องสอดซึ่งเป็นเจ้าของเงินตามเช็คที่แท้จริงและโจทก์ตกลงให้กระทำได้

เช่นนี้ แม้เช็คทั้งสี่ฉบับได้ระบุชื่อโจทก์เป็นผู้รับเงินก็ตามการกระทำของจำเลยก็ไม่
เป็นการละเมิดต่อโจทก์ ส่วนฎีกาข้ออื่นของโจทก์ที่ว่า คำร้องสอดไม่ชอบ ผู้ร้องสอด
ควรไปว่ากล่าวเอาแก่โจทก์เป็นคดีอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก และคำร้องสอดเป็นฟ้องซ้อน
นั้นศาลฎีกาเห็นว่าไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยเพราะไม่ทำให้ผลของคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงไป
ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-สวิน อักษรายุธ-ตัน เวทไวย)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>